Consensus mutuus: decretum de copula sponsalibus superveniente

Leo XIII · 1892-02-15 · Latin

D E C R E T U M quo statuitur, copulam carnalem, sponsalibus supervenientem, non amplius censeri, ex praesumptione iuris, contractum coniugalem, nec agnosci deinceps pro legitimo matrimonio illis in locis, quibus con- iugia clandestina pro validis habentur,

Consensus m u t u u s , u n d e matrimonia iusta nascuntur, non verbis dumtaxat, sed aliis quoque signis exterioribus patefieri ac declarari potest. Quamobrem Alexander III (1), Innocen- tius III (2), et Gregorius IX (3), decessores Nostri, merito de- creverunt ut carnalis c o p u l a , si sponsalia de futuro certa ac valida praecessissent, c u m in iudicio tum extra iudicium pro vero coniugio haberetur, nisi impedimentum canonicum obsti- tisset. Et in h a c iuris praesumptione tantum roboris inesse voluerunt, ut firmum ipsa statueret sanciretque ius, nec proba- tionem contrariam ullam admitteret. Deinde vero matrimonia clandestina, id est non praesente Parocho et d u o b u s tribusve testibus inita, q u u m Concilium Tridentinum (4) irrita infectaque esse iussisset, ius illud p r i s c u m , ut erat necesse, valere desiit ubicumque promulgata vel moribus u s u q u e recepta Tridentina lex. Quibus autem illa locis non viget, in iis semper Apostoli- cae Sedis iudicium fuit, canones, quos indicavimus, ratos a t q u e

(1) Cap. Veniens, de Sponsal.' (2) Cap. Tua nos, eodem tit. (3) Cap. Is qui fidem, eodem tit. (4) Sess. XXIV, Cap. 1 de Reform, matrim.

firmos permansisse. Sed aetatum d e c u r s u , ex conscientia et cognitione christianorum sensim effluxere. Plures enim Episcopi ex iis regionibus, in quibus matrimonia clandestina contra fas quidem inita, sed tamen valida iudicantur, haud ita pridem ro- gati, quid populus ea de re sentire videretur, plane retulerunt, canonicam de coniugiis praesumptis disciplinam passim exole- visse desuetudine atque oblivione deletam : propterea vix aut ne vix quidem contingere, ut copula inter sponsos affectu ma- ritali nec fornicario h a b e a t u r : e a m q u e non matrimonii legitimi usum, sed fornicationis peccatum communi hominum opinione existimari : imo vix p e r s u a d e n populo posse, sponsalia de fu- turo per coniunctionem carnalem in matrimonium transire. His igitur rebus et causis, de consilio Venerabilium F r a t r u m Nostrorum S. R. E. Cardinalium, in rebus fidei Inquisiturum ge- neralium, supra memoratos canones et alias q u a s c u m q u e iuris canonici ea de re dispositiones, etiam speciali mentione dignas, per hoc Decretum Nostrum a b r o g a m u s et a b o l e m u s , et pro abolitis et abrogatis, ac si n u n q u a m prodiissent, haberi volumus. Simul per h a s litteras Nostras decernimus ac m a n d a m u s , ut deinceps illis in locis in quibus coniugia clandestina pro va- lidis habentur, a quibusvis iudicibus ecclesiasticis, in q u o r u m foro causas eiusmodi matrimoniales agitari et iudicari contigerit, copula carnalis sponsalibus superveniens non amplius ex iuris praesumptione coniugalis contractus censeatur, nec pro legitimo matrimonio agnoscatur seu declaretur. Huius tamen auctoritate Decreti induci n o l u m u s necessitatem formae Tridentinae servan- dae ad matrimonii validitatem, ubi illa forma modo non viget. Datum R o m a e apud S. P e t r u m die 15 Februarii 1892, Pon- tificatus Nostri anno decimo quarto.

LEO P P . XIII.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States on its identified pre-1931 publication basis; status elsewhere may differ. Source wording is excluded from Triptych's project license. Exact edition and rights evidence remain in the controlling source record. ASS 24 (1891). Exact LF ranges of the separately hashed pdftotext -layout UTF-8 Unix derivative; Vatican OCR reconstruction, not original-print facsimile or collated transcription. Revision: 2026-10-26T05:34:44Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.